

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

การต่อเวลางานให้กับพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอายุครบหกสิบปี ถือเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิใช่เป็นสิทธิของพนักงานที่จะได้รับการต่อเวลางานทุกคน ดังนั้น แม้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกำหนดให้ต่อเวลางานครั้งละหนึ่งปี ส่วนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ต่อเฉพาะช่วงเวลา กรณีก็มีอาจถือได้ว่าเป็นการทำให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามีมติต่ออายุงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นเวลาหนึ่งเดือน ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีบางคนมีคะแนนประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ จึงเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นพนักงานประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี ขอนแก่น อุตรธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และอุตรดิตถ์ ตามลำดับ เห็นว่า เมื่ออายุครบหกสิบปี บริบูรณ์และผ่านการประเมิน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานประจำพิเศษและจะได้รับการต่อเวลางานเป็นปี ๆ จนอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบูรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติต่อเวลางานให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเพียง ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง โดยให้ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นเวลา ๑ เดือน ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกคำร้องทุกข์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ต่อเวลางานให้เพียง ๑ เดือน ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ เปลี่ยนสถานะพนักงานประจำพิเศษให้เป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีมติจ้างงานเป็นระยะเวลาเท่าไรก็ได้ แทนที่จะต่อเวลางานเป็นปี ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ อันส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิกถอนคำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ต่ออายุงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นเวลา ๑ เดือน โดยให้ต่ออายุงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นปี ๆ จนกว่าแต่ละคนจะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดแต่ละคนจะได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑๑ เดือน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแม้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมีได้กำหนดให้มีพนักงานประจำพิเศษ ดังที่ได้มีการกำหนดไว้แต่เดิมในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได้กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ข้อ ๘๘ ว่าให้ผู้ซึ่งเป็นพนักงานประจำพิเศษตามระเบียบฉบับเดิมอยู่ในวันที่ระเบียบฉบับใหม่ใช้บังคับเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตามระเบียบฉบับใหม่ และคงตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ กรณีจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงประเภทของชื่อตำแหน่งพนักงาน มิได้มีผลเปลี่ยนแปลงสถานะของพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับ และไม่มีผลทำให้พนักงานดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือสูญเสียสิทธิประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทั้งสองฉบับมีข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการออกงานไว้มิแตกต่างกัน กล่าวคือ พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ อาจได้รับการต่อเวลางานหรือว่าจ้างเพื่อปฏิบัติงานได้จนถึงอายุหกสิบห้าปีบริบูรณ์เช่นเดียวกัน โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพื่อประโยชน์แก่งานเป็นการชั่วคราวตามกำหนดเวลา ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดการต่อเวลางานครั้งละ ๑ ปี แต่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดว่าเฉพาะช่วงเวลา ซึ่งการต่อเวลางานหรือการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานต่อย่อมเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่เป็นสิทธิของพนักงาน



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้รับการพิจารณาต่อเวลาเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างทุกคนแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าแม้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ จะไม่มีบทเฉพาะกาลคุ้มครองการต่อเวลางานให้กับพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่ก็มิได้ทำให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง ดังนั้น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนบทเฉพาะกาล ข้อ ๔๘ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการพิจารณาว่าจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างที่ต้องออกจากงานเพราะเหตุครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างและเกษียณอายุนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินความเหมาะสมของพนักงานที่ขอต่อเวลางานเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอความเห็นว่าการต่อเวลางานให้กับพนักงานที่อายุเกินหกสิบปี ควรจะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน เพื่อประโยชน์แก่งานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหากเห็นสมควรต่อเวลางานให้กับพนักงานผู้ใด ก็ควรมีตำแหน่งรองรับที่เหมาะสมและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยในส่วนการต่อเวลางานให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและอาจพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ ซึ่งจะ ทำให้พนักงานระดับรองลงไปมีโอกาสก้าวหน้า หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงไม่สมควรต่อเวลางานให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวและมีมติต่อเวลางานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีกำหนด ๑ เดือน เพื่อให้เตรียมส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกคำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งพนักงานตามสัญญาจ้าง โดยแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง นับแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม คือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี ขอนแก่น อุดรธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และอุดรดิตถ์ ตามลำดับ ทั้งนี้ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ได้คะแนนการประเมินรวมต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ให้ต่อเวลางานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด มีกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด และชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ต่อเวลางานให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๐/๒๕๕๕)



คำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง แม้จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่เข้าข่ายยกเว้นไม่ต้องให้ออกคำสั่งรับคำสั่งทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน แต่โดยที่คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของบุคคล ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจึงต้องมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะให้ผู้รับคำสั่งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ฟังได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงาน การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยอาศัยเหตุดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ในระหว่างที่ยังไม่ทราบผลการขอลาออก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากถูกร้องเรียนว่าไม่ปฏิบัติงาน และได้มีคำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ และได้มีคำสั่งที่ ๑๒๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ (ลาออก) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป โดยมีได้มีการเพิกถอนคำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่อย่างไร ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐาน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกคำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง



กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นคำสั่งทางปกครองตามข้อ (๑)^๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่ไม่ต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชุมพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

"คำสั่งทางปกครอง" หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ให้คำสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

(๑) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดังต่อไปนี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาพลอยให้แน่นเข้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การ หรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติงานและได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวมิได้ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียนจึงเป็นเพียงบัตรสนเท่ห์ที่จะต้องสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ และเป็นการร้องเรียนภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการเพียงเดือนเศษเท่านั้น ประกอบกับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเป็นการร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณธรรม จริยธรรม และไม่เป็นกลาง โดยมิได้เป็นการร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ และใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการแต่อย่างใด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานการสืบสวนสอบสวนและบันทึกปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ และมีคำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่มีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุนว่าผู้ฟ้องคดีมีเหตุอันสมควรที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๐/๒๕๕๖)

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มิใช่เป็นการร้องเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นองค์การตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่เป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเสนอเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครอง

เมื่อประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติรับรองให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อนในระหว่างดำเนินการสรรหา จึงต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่มีเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นกัน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์จึงต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ภายหลังจากที่ได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว คำสั่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดี (ผู้ตรวจการแผ่นดิน) ได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้พิจารณาและสอบสวนว่า คำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๙๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ได้ออกคำสั่งภายหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่จะรับไว้พิจารณา ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่มีใช่เป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระต้องเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจออกคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๙๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๔๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หลังจากที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์น่าจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นกรณีตามมาตรา ๑๓ (๑) (ก)^๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ และมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ก)^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีอำนาจ

^๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

(ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษารรคดีของศาล

(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๔๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี

(ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษารรคดีของศาล

(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่จะเสนอเรื่องต่อศาลปกครองให้พิจารณาวินิจฉัยได้ตามมาตรา ๑๔ (๒)^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๔๕ (๒)^๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มิใช่เป็นการร้องเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่เป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๓ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ประกอบกับมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเสนอเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครอง

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ต่อมา มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ กำหนดว่าการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิให้กระทบกระเทือนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ โดยให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในระหว่างการดำเนินการสรรหา ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ยังคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน จึงเห็นได้ว่าเมื่อประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ฯ กำหนดให้การสรรหาและการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ การสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือเหตุแห่งการพ้นจาก

^๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีการณ์ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๓ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย

^๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๔๕ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีการณ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ตำแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวประกอบด้วย และเนื่องจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ไม่ได้บัญญัติยกเว้นเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หรือเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของผู้จะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังนั้น ผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน ก็ต้องมีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่มีเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง เช่นเดียวกับผู้ที่จะได้รับสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงพ้นจากตำแหน่งและไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๔ (๒)^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติราชการในฐานะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗^{๕๐} และมาตรา ๓๗^{๕๑}

^{๔๙-๕๐} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑. อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

๒. มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

(๒) มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

๑. อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

๒. มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

มาตรา ๒๗ ให้ผู้ว่าการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรงต่อประธานกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการในกิจการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะมอบอำนาจให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๗ นอกจากอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ แล้ว ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) กำหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะต้องตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบ และการเสนอรายงานตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๑

(๔) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๕) ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการ



แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ ดังนั้น คำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ออกมาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งในขณะที่ตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและไม่มีอำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งดังกล่าว คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๒/๒๕๕๕)

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีผลผูกพันองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวินิจฉัยแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีก อันเป็นการวินิจฉัยปัญหาระหว่างอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย แต่ไม่มีผลผูกพันศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการที่มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและสามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น ศาลปกครองย่อมมีอำนาจดุลพินิจอย่างอิสระที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามรูปคดีโดยไม่จำเป็นต้องยึดถือพยานหลักฐานจากสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่อย่างใด

การที่ผู้ช่วยเลขาธิการในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม) ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ไม่นำเรื่องการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของนางสาว ป. เสนอต่อที่ประชุม ก.อบต. จังหวัด

(๖) จัดจ้างและกำหนดค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือสำนักงานเอกชน ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการนี้ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

(๗) กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาและค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

(๘) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะกรรมการ

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



มหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือได้ว่าเป็น การปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การกระทำดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นางสาว ป. เนื่องจาก ภายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาว ป. ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผ่าน อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปโดยมีเจตนาให้ผู้ใดได้ประโยชน์อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังนั้น กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมติของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ร้องสอด) มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม) มีเจตนาถ่วงถ่วงชะลอเรื่องการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น รายงานนางสาว ป. เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ของ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย และไม่มีเหตุผลสมควรเพื่อให้นางสาว ป. ได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมูลเป็นความผิดทางอาญาและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ร้องสอดได้แจ้งให้อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ในฐานะความผิดดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า การกระทำของผู้ร้องสอดเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๒^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้ง ขั้นตอนและวิธีการสอบสวนของอนุกรรมการไต่สวนที่ผู้ร้องสอดตั้งขึ้นได้ดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๘๘^{๑๒} และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ว่า เมื่อผู้ร้องสอดได้ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ จึงเป็นอันยุติ องค์การที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่ผู้ร้องสอดวินิจฉัยและยุติแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีกก็ตาม เห็นว่า คำวินิจฉัยของผู้ร้องสอดดังกล่าวมีผลผูกพันองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ผู้ร้องสอดวินิจฉัยแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีก อันเป็นการวินิจฉัยปัญหาระหว่างอำนาจของผู้ร้องสอดกับผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษทางวินัยในคดีนี้ คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ไม่มีผลผูกพันศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการที่มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและสามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่น

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๘๘ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง

มาตรา ๙๒ ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว โดยให้ถือารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดำเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีคำวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระทำความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๑๙๗^๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ศาลปกครองย่อมมีอำนาจดุลพินิจอย่างอิสระที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามรูปคดีโดยไม่จำเป็นต้องยึดถือพยานหลักฐานจากสำนวนคดีของผู้ร้องสอดแต่อย่างใด หากศาลเห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นได้

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคามมีการประชุมในช่วงสัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องส่งเรื่องที่จะเข้าประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสำนักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อจัดเรื่องเข้าในระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ได้ทันในรอบเดือนนั้น หากส่งเรื่องหลังวันที่ ๑๕ ของเดือนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วนก็จะจัดเรื่องเข้าในระเบียบวาระการประชุมในเดือนต่อไป สำหรับกรณีการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของนางสาว ป. นั้น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามในฐานะเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคามได้รับเรื่องการขอรับการประเมินฯ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ และได้มีการส่งเรื่องต่อให้กลุ่มงานที่ผู้ฟ้องคดีดูแลดำเนินการ และโดยที่เรื่องประเมินดังกล่าวได้ส่งมาถึงสำนักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม หลังวันที่ ๑๕ ของเดือน จึงไม่สามารถจัดเรื่องเข้าประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ได้ทัน ต่อมาในชั้นของการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเอกสารประกอบของนางสาว ป. พบว่ามีการยื่นเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้นางสาว ป. ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งนางสาว ป. ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมทางโทรสาร แต่ไม่ระบุชื่อผู้รับเอกสารเป็นเหตุให้ไม่ได้นำส่งเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษารรคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษารรคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้



ประกอบกับการขอรับการประเมินแล้วถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องนำเรื่องการขอรับการประเมินของนางสาว ป. เข้าที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนถัดไป คือ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสีโผาผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของนางสาว ป. ในขณะนั้นจะมีหนังสือแจ้งขอให้ชะลอการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลของนางสาว ป. ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ควรที่จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการขอรับการประเมินของนางสาว ป. ในคราวเดียว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่นำเรื่องการเลื่อนระดับสูงขึ้นของนางสาว ป. เข้าที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕^{๑๔} ประกอบกับมาตรา ๒๕^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๕ การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

อำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในตำแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

มาตรา ๒๕ องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลร่วมกัน คณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน

(๒) นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น จำนวนแปดคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนเก้าคน ดังนี้

(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบอบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนสิบห้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนสิบห้าคน และให้บุคคลทั้งสามสิบคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือเก้าคน



และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่การพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาเจตนาของผู้ฟ้องคดีว่ามีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ประกอบด้วย ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านางสาว ป. เสียสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในราชการ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากภายหลังผู้ฟ้องคดีได้นำเรื่องขอรับการประเมินเลื่อนระดับของนางสาว ป. เข้าที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเลื้อเฒ่าได้มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้นางสาว ป. ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ อันเป็นวันที่ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผ่าน กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่นางสาว ป. และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาถ่วงถ่วงมิให้นางสาว ป. ได้รับการเลื่อนระดับ หรือกระทำการอันเป็นผลให้ผู้ใดได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเข้าข่ายการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยแต่ประการใด พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงแต่ถือว่ามีมูลความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง^{๑๗}

วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นำความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามการชี้มูลความผิดของผู้ร้องสอด จึงเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ควรที่จะดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับสู่ตำแหน่งเดิม แล้วดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา และถือปฏิบัติต่อสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้ตามกฎหมายในระหว่างที่ออกจากราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๒๖/๒๕๕๗ และที่ พ.๓๐/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การที่นายกเทศมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างแก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่ผู้รับจ้างได้แจ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิเหตุอันกล่าวอ้างได้สิ้นสุดลง อันเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อสัญญาจ้าง การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวย่อมถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของนายกเทศมนตรีเป็นความผิดตามข้อ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า เทศบาลตำบลจอมทองจะดำเนินการหักเงินเดือนผู้ฟ้องคดีตั้งแต่สิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป เดือนละไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๖.๒๕ บาท เป็นค่าปรับโทษทางปกครอง เพื่อนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบพบว่า เทศบาลตำบลจอมทองโดยผู้ฟ้องคดีเป็นนายกเทศมนตรี ได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ มีกำหนดระยะเวลา



ดำเนินการ ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายจากการคิดค่าปรับจากผู้รับจ้าง จำนวน ๙๐ วัน เป็นเงิน ๗๘๔,๔๔๐ บาท ทำให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔๓ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเมื่อพิจารณาจากรายได้และฐานะทางครอบครัวตลอดจนพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว เห็นควรกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือนรวม ๙ เดือน คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าการขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่สามารถกระทำได้ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเทศบาลตำบลจอมทองให้ระงับการหักเงินเดือน ซึ่งต่อมาเทศบาลตำบลจอมทองได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ไม่สามารถระงับการหักเงินเดือนได้เพราะไม่มีอำนาจ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อระงับการหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ข้างผู้ควบคุมงานได้รายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รวมเวลา ๖๔ วัน ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากราษฎรที่มีที่นาในบริเวณก่อสร้างไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ซึ่งคู่กรณีรับกันว่าช่วงเวลา ๖๔ วันดังกล่าว ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ จึงเป็นพฤติการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามข้อ ๑๓๒^{๑๔}

^{๑๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมาอ้าง



ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างได้แจ้งขอขยายระยะเวลาทำการก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน และขอขยายเวลาสิ้นสุดในสัญญาเป็นวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยอ้างว่าระยะเวลาที่จะทำการก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝนและการก่อสร้างต้องผ่านที่นาของราษฎรตลอดแนว ซึ่งราษฎรเจ้าของที่นาไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เห็นว่าการแจ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวล่วงเลยระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๒๒ ที่กำหนดว่า การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การขยายกำหนดเวลาทำงานอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่พัสดุมีความเห็นเสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า การขอขยายระยะเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และสัญญาข้อ ๒๒ ไม่ควรอนุমัติขยายระยะเวลาให้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีคำสั่งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๙๐ วัน โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารที่ต้องการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ราษฎร ดังนั้น การอนุมัติต่ออายุสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีมีคำสั่งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ ที่กำหนดโทษให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าปรับทางปกครองจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๔๓^{๑๔} ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

^{๑๔} ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔



ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ได้มีพายุและอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลจอมทองทำให้ได้รับความเสียหายเมื่อน้ำล้น ราษฎรจึงทำนาปรังต่อและจะเก็บเกี่ยวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นขอขยายระยะเวลาสัญญาในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สามารถขอขยายเวลาได้นั้น เห็นว่า จากรายงานอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นท้องที่เทศบาลตำบลจอมทองตั้งอยู่ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่หากมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นจริง อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ผู้ควบคุมงานซึ่งมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมจะต้องบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในรายงานการควบคุมการก่อสร้าง เช่นเดียวกับที่ได้บันทึกว่าตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากราษฎรทำนาข้าวในบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง แต่ตามรายงานการควบคุมการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานได้บันทึกไว้ว่าตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ และปลัดเทศบาลได้ทำความเห็นเสนอผู้ฟ้องคดีว่าควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สั่งการว่าต้องดำเนินการอย่างไร ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๕๗)

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ชั้น แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้อำนาจร่วมกันของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยต้องนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พุดติกรรมการทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมแก่การเป็นข้าราชการและข้อต้องพิจารณาอื่น ๆ ซึ่งแม้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเลื่อนขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ชั้นได้ แต่การใช้ดุลพินิจก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายดังกล่าวเพื่อมิให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี

